

통 보(우수사례)

1. 제 목: 적극적인 압류재산 현황조사를 통한 임차인 권리 보호
및 재정 수입 증대 기여
2. 소관부점: 광주전남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

광주전남지역본부 조세정리2팀은 광주세무서 의뢰 압류재산 공매 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

광주전남지역본부 조세정리2팀은 2023. 7. 28. [표 17]과 같이 광주 세무서로부터 77백만 원을 체납한 체납자 ●● 소유 압류재산 ‘광주광역시 ■구 ■동 ◇◇◇(다가구주택)(이하 “본 건 다가구주택” 이라 한다)’를 공매 의뢰 받았고, 실익 분석 결과 위임기관의 체납세액에 충당이 가능하다고 판단되어 압류재산 공매진행에 착수하였다.

[표 17] 압류재산 공매 의뢰 현황

(단위: m², 백만 원)

의뢰일	소재지	종류	체납자	체납세액
“기재 생략”				

그리고 신속한 공매진행을 위해 즉시 감정평가와 현황조사를 진행하였고, 현황조사 과정에서 임차인 ●●●(이하 “임차인”이라 한다)이 본 건 다가구주택에 거주하고 있는 사실을 알게 되었다. 다만, 임차인은 본 건 다가구주택에 주민등록을 이전하지 않았을 뿐만 아니라 「주택임대차보호법」상 소액임차인⁴²⁾에 해당하지 않아 별도 조치 없이 공매가 진행될 경우 임차보증금(●●백만 원)의 확보가 어려울 수 있음을 인지하였다.

위와 같은 상황에 비추어 임차인에게 본 건 다가구주택이 공매 진행 중인 사실과 임차인의 권리를 보장받을 수 있는 방법을 안내할 필요가 있다고 판단하였고, [표 18]과 같이 압류재산의 배당가능성을 분석하여 ^①압류재산이 최저 낙찰률로 매각되더라도 체납세액 및 채권자들의 모든 채권이 충당되고 잉여금이 체납자까지 배분 될 수 있고 또한, ^②임차인이 배분에 참여할 수 있는 권리만 있다면 충분히 권리를 보장받을 수 있다는 사실을 확인하였다.

[표 18] 압류재산 권리분석 현황

(단위: 원)

구분	등기목적	등기원인	권리자	설정액 등
----	------	------	-----	-------

“기재 생략”

42) 보증금 중 일정액을 다른 담보물권자보다 우선하여 변제받을 권리가 있는 임차인으로 주택의 인도 및 주민등록을 마쳐 대항요건과 확정일자를 갖추어야 함

이에 임차인에게 배분절차에 참여하여 우선변제권을 행사할 수 있도록 주민등록과 임대차계약서상 확정일자 신청 절차를 안내하였고, 임차인은 배분요구종기(2023.10.10.)까지 주민등록과 확정일자를 받은 후 채권신고 및 배분요구서를 제출하여 정당하게 임차보증금을 배분 받을 수 있는 지위를 얻게 되었다.

또한, 공매재산명세서에도 위 임차인의 권리 내역이 기재되어 공매 물건에 대한 정보를 정확하게 제공하였고, 이를 통해 추후 발생할 수 있는 민원을 방지하고 매수희망자로 하여금 압류재산에 대한 입찰 판단을 용이하게 하였다.

다. 실적 또는 성과

위와 같이 위 팀은 공매물건에 대한 면밀한 권리분석 및 적극적 업무처리로 조세채권 92백만 원을 충당하였을 뿐만 아니라 임차인의 임차보증금 ●●백만 원 전액을 배분하여 임차인의 권익을 보장하였다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 적극적으로 공매 업무를 수행하여 세수 증대 및 수수료 수익 제고에 기여하였을 뿐만 아니라 압류재산에 거주하는 임차인의 권리 보호에도 기여한 조세정리2팀을 격려하고, 해당 업무사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)